



สัญญาค้ำประกัน

ทำที่ สำนักงานพระบรมราชชนก

วันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

ข้าพเจ้า นก อายุ 61 ปี ตั้งบ้านเรือน-
อยู่บ้านเลขที่ ซอย ถนน
ตำบล/แขวง ท่าวุ้ง อำเภอ/เขต บางบาล จังหวัด กรุงเทพฯ
อาชีพ พนักงานบริษัท ตำแหน่ง
ระดับ สังกัด

ดังปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ แนบท้ายสัญญานี้ ขอทำสัญญา
ค้ำประกันให้ไว้แก่กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ จะเรียกว่า “กระทรวง” ดังมีข้อความต่อไปนี้คือ

ข้อ 1 ตามที่ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับทุน”
ได้ทำสัญญารับทุนรัฐบาล (กระทรวงสาธารณสุข) เพื่อศึกษาวิชาในต่างประเทศ ฉบับลงวันที่ 19
เดือน พ.ศ. 2567 กับกระทรวง ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สัญญา” นั้น
ข้าพเจ้าทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาดังกล่าวดีโดยตลอดแล้ว จึงทำสัญญาค้ำประกันไว้ต่อกระทรวง ว่า
ถ้าผู้รับทุนกระทำความผิดสัญญาดังกล่าวไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดด้วยประการใดๆ ก็ดี และจะต้องชดใช้เงินให้แก่
กระทรวง ข้าพเจ้ายินยอมชำระหนี้ไม่เกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับทุนต้องรับผิดชอบผูกพันที่ระบุไว้ใน
สัญญาดังกล่าวให้แก่กระทรวง ภายในวงเงินค้ำประกันจำนวน 633,000 บาท
(หกแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) กับ จำนวน 561,009 (เงินสกุลต่างประเทศ) และข้าพเจ้าจะรับผิดชอบตามสัญญานี้
จนกว่าจะมีการชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้ามี) ครบเต็มจำนวน ทั้งนี้ เว้นแต่หากเป็นกรณี
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 686 วรรคสอง วรรคสาม และ/หรือ วรรคสี่ ก็ให้ถือปฏิบัติ
ตามที่บทบัญญัติดังกล่าวกำหนดแล้วแต่กรณี

กระทรวง จะเรียกให้ข้าพเจ้าชำระหนี้ก่อนที่หนังสือบอกกล่าวถึงการผิดนัดของผู้รับทุน
จะไปถึงข้าพเจ้าก็ได้ แต่ไม่ตัดสิทธิข้าพเจ้าที่จะชำระหนี้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ

ในกรณีที่ผู้รับทุนได้รับอนุมัติจากทางราชการให้ขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อด้วยทุนรัฐบาล
(กระทรวงสาธารณสุข) ทุน ก.พ. ทุนส่วนตัว หรือทุนอื่นใด แม้การขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อนั้น
จะเป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา ระดับการศึกษา สถานศึกษา หรือประเทศที่ศึกษาไปจากเดิม และ
กระทรวงได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบแล้ว ให้ถือว่าข้าพเจ้าตกลงรับเป็นผู้ค้ำประกันผู้รับทุนต่อไปตลอด
ระยะเวลาที่ผู้รับทุนได้ขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อด้วยทุนรัฐบาล (กระทรวงสาธารณสุข) ทุนส่วนตัว หรือทุนอื่นใด

แต่ไม่เกินกว่าระยะเวลาในการก่อกำหนดนี้ค้ำประกันตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5 ของสัญญาค้ำประกันนี้

ในกรณีที่การพิจารณาอนุมัติจากทางราชการให้ขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อของผู้รับทุน จะทำให้ระยะเวลาในการก่อกำหนดนี้ที่ค้ำประกันเกินกว่าระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5 ของสัญญาค้ำประกันนี้ นั้น เมื่อกระทรวงได้แจ้งและข้าพเจ้าได้ยินยอมด้วยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงว่าจะมาทำสัญญาค้ำประกัน ฉบับใหม่เพื่อให้การค้ำประกันของข้าพเจ้าครอบคลุมระยะเวลาในการก่อกำหนดนี้ที่ค้ำประกันตามที่ได้รับทุน จะได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อด้วย

ข้อ 2 ในกรณีที่กระทรวง ผ่อนเวลาหรือผ่อนจำนวนเงินในการชำระหนี้ให้แก่ผู้รับทุน ไม่ว่ากรณีใดๆ โดยแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบและข้าพเจ้าตกลงยินยอมด้วยในการผ่อนเวลาหรือผ่อนจำนวนเงิน ในการชำระหนี้ นั้น ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมว่าการผ่อนเวลา หรือผ่อนจำนวนเงินในการชำระหนี้ดังกล่าว ไม่เป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดชอบของข้าพเจ้าตามสัญญานี้ และจะรับผิดชอบในฐานะผู้ค้ำประกัน ตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการชำระหนี้ พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้ามี) ครบเต็มจำนวน

ข้อ 3 ข้าพเจ้าขอแสดงหลักทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของข้าพเจ้าและปลอดจากภาระผูกพันใดๆ อันทำให้ทรัพย์สินนี้เสื่อมค่า เพื่อเป็นหลักฐานในการค้ำประกันไว้ต่อกระทรวง ดังนี้

ที่ดิน

ก. โฉนดเลขที่ หน้าสำรวจ ไร่
เนื้อที่ ไร่ งาน ตารางวา อยู่ที่ดินตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด
ราคาประมาณ บาท

ข. โฉนดเลขที่ หน้าสำรวจ ไร่
เนื้อที่ ไร่ งาน ตารางวา อยู่ที่ดินตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด
ราคาประมาณ บาท

หลักทรัพย์อื่นๆ

.....
.....
.....

ข้อ 4 ข้าพเจ้าสัญญาว่า จะไม่จำหน่ายหรือโอนหรือก่อกำหนดหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ในทรัพย์สินของข้าพเจ้าตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้ำประกันฉบับนี้ยังคงมีผลผูกพัน ข้าพเจ้าอยู่ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากกระทรวง ก่อน

ข้อ 5 ระยะเวลาในการก่อหนี้ที่ค้ำประกันเริ่มตั้งแต่วันที่ผู้รับทุนทำสัญญารับทุนรัฐบาล (กระทรวงสาธารณสุข) เพื่อศึกษาวิชาในต่างประเทศ จนถึงวันที่ผู้รับทุนได้ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงาน ชดใช้ทุนครบถ้วนตามสัญญา แต่ไม่เกิน ปี เดือน วัน (คำนวณจากระยะเวลาได้รับทุนรัฐบาล (กระทรวงสาธารณสุข) 4 ปี เดือน วัน x เดือนไซ 2 เท่า ตามสัญญารับทุนรัฐบาล (กระทรวงสาธารณสุข) แล้วแต่กรณี) นับตั้งแต่วันที่ผู้รับทุนเริ่มปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติการชดใช้ทุน และข้าพเจ้า จะไม่เพิกถอนการค้ำประกันภายในเวลาที่กำหนด

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้ดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ
ต่อหน้าพยาน

ลงนาม..... ผู้ค้ำประกัน
(.....)

ลงนาม..... พยาน
(.....)

ลงนาม..... พยาน
(.....)

ข้าพเจ้า ไซ คู่สมรสของ
..... ทาง ได้ทราบข้อความในสัญญาค้ำประกันแล้ว
ยินยอมให้ ทาง ทำสัญญาค้ำประกันฉบับนี้ได้

ลงนาม..... ผู้ยินยอม
(.....)

ลงนาม..... พยาน
(.....)

ลงนาม..... พยาน
(.....)